

ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง การที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงมีความเห็นให้มีคำสั่งปลดผู้ฟ้องคดีออกโดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย จึงเป็นการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญในการบริหารงานบุคคลที่ต้องมีหลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักการตรวจสอบได้ และหลักการฟังความทุกฝ่าย อันเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

นอกจากนี้ แม้การกระทำของผู้ฟ้องคดีในการจัดซื้อจัดจ้างจะฟังได้ว่ามีความบกพร่อง แต่เมื่อหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างไม่ได้รับความเสียหายจากการกระทำดังกล่าว และกรณีฟังไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์ทุจริตต่อหน้าที่หรืออาศัยอำนาจหน้าที่ของตนร่วมกระทำการกับบุคคลอื่น ทำให้หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างเสียหายอย่างร้ายแรง การเลิกจ้างโดยปลดผู้ฟ้องคดีออกก่อนสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญา จึงเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจึงต้องชดเชยค่าเสียหายจากการเลิกจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตำแหน่งนักวิชาการ กลุ่มงานอำนวยการ ตามสัญญาจ้างลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ มีกำหนดระยะเวลาการจ้าง ๓ ปี นับแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานพัสดุ และมีนาง ป. ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ เป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ต่อมา มีผู้ร้องเรียนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่โดยระบุว่า นาง ป. มีส่วนได้เสียในการจัดซื้อตัวเครื่องบินในงานและการเดินทางของบุคลากรของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จากบริษัท ท. มาโดยตลอด อันแสดงถึงความไม่โปร่งใส ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงได้ตรวจสอบพยานเอกสารและพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ฟ้องคดีแล้วมีความเห็นในส่วนของผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์เข้าข่ายการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติหน้าที่ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ อาศัยอำนาจหน้าที่ของตนร่วมกระทำการกับนาง ป. หาผลประโยชน์ให้กับหัวหน้ากลุ่มงานและผู้อื่น ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงตามข้อ ๔๐ และข้อ ๔๔ ของข้อบังคับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๔ เห็นควรมีคำสั่งปลดออกโดยไม่ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยตามข้อ ๔๙ วรรคสอง ของข้อบังคับดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งปลดผู้ฟ้องคดีออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่



ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป อันมีผลเป็นการเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีก่อนครบกำหนดสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ได้มีมติให้เพิกถอนคำสั่งปลดผู้ฟ้องคดีออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้วให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องและเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ดำเนินการตามมติข้างต้นแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกถอนคำสั่งปลดผู้ฟ้องคดีและให้ผู้ฟ้องคดีกลับไปปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พร้อมทั้งชดเชยค่าเสียหายและดอกเบี้ยจากการถูกเลิกจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่คำสั่งทางปกครองใดอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้รับว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ อาศัยอำนาจหน้าที่ของตนร่วมกระทำการหาประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นโดยมิชอบ ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง การที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงอ้างข้อ ๔๙ วรรคสอง ของข้อบังคับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งกำหนดว่า เจ้าหน้าที่ผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าผู้อำนวยการเห็นว่าเป็นกรณีที่ต้องสอบสวน ให้ผู้อำนวยการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนโดยไม่ชักช้า แต่ถ้าผู้อำนวยการเห็นว่าการณดังกล่าวไม่จำเป็นต้องสอบสวนให้ดำเนินการส่งลงโทษตามวรรคหนึ่งมาไซ้บังคับกับการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงโดยไม่เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง ตามแนวทางตามกฎหมาย ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา โดยมีความเห็นให้มีคำสั่งปลดผู้ฟ้องคดีออกโดยไม่ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย กรณีจึงฟังได้ว่า คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกระทำการสอบข้อเท็จจริงและเสนอให้ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีโดยไม่เป็นไปตามขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญในการบริหารงานบุคคลที่ต้องมีหลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักการตรวจสอบได้ และหลักการฟังความทุกฝ่าย ประกอบกับข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในชั้นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ได้มีมติให้เพิกถอนคำสั่งปลดผู้ฟ้องคดีออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้วแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องและเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายทั่วไป ซึ่งคำสั่งของคณะกรรมการ



พิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์เป็นที่สุด หน่วยงานต้องยอมรับและปฏิบัติตาม การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงไม่ดำเนินการตามมติของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ดังกล่าว จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

สำหรับข้อหาปฏิบัติหน้าที่ส่อไปในทางทุจริตนั้น ตามมาตรา ๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา คำว่า “โดยทุจริต” หมายความว่า เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เมื่อข้อเท็จจริงจากการรวบรวมของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงพบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีความประสงค์จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม วงเงินไม่เกินสองแสนบาท ผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุได้เสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติให้ตกลงราคากับบริษัท ท. ซึ่งเป็นบริษัทที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดซื้อตัวเครื่องบินและจัดจ้างให้ทำโปรแกรมศึกษาดูงานมาตลอด ทั้งนี้ ในวงเงิน ๕๕,๐๐๐ บาท เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเห็นว่า มีชื่อเสียงและติดต่อกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตลอดมา ประกอบกับคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงไม่สามารถแสวงหาพยานหลักฐานได้ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำการทุจริตแสวงหาประโยชน์ให้กับบริษัท ท. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไร นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงว่านาง ป. หัวหน้ากลุ่มงานของผู้ฟ้องคดี มีสำเนาทำงานอยู่ที่บริษัท ท. และเป็นผู้บริหาร ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ฟ้องคดีเอื้อประโยชน์แก่บริษัท ท. และนาง ป. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อไม่พบความผิดปกติในการแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงไม่อาจถือว่าผู้ฟ้องคดีทุจริตต่อหน้าที่ ในทำนองเดียวกัน สำหรับฐานความผิดอาศัยอำนาจหน้าที่ของตนร่วมกระทำการกับหัวหน้ากลุ่มงานหาประโยชน์ให้กับหัวหน้ากลุ่มงานและผู้อื่น ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสียหายอย่างร้ายแรงนั้น ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้ร่วมกับนาง ป. ในการเจาะจงให้ใช้บริษัท ท. เป็นผู้รับจ้าง จัดโปรแกรมศึกษาดูงานที่ประเทศเวียดนามด้วยราคาที่สูงกว่าปกติในท้องตลาดโดยทั่วไป และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับบริการจากการรับจ้างของบริษัทดังกล่าวไปโดยชอบ โดยไม่มีข้อเท็จจริงเรื่องความไม่ชอบด้วยกฎหมาย ข้อสัญญา แต่อย่างใด กรณีจึงฟังไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำผิดตามที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง

ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีรับว่าไม่ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจรับงาน และให้นาง ป. ลงนามเป็นประธานกรรมการแทนนาย ส. เนื่องจากการจัดจ้างรายเล็กและเจ้าหน้าที่ในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ทำกันเป็นประจำ จึงเข้าใจว่าทำได้ นั้น หากทุกฝ่ายช่วยกันตรวจสอบเอกสารก่อนเบิกจ่ายเงินแก่ผู้รับจ้าง ย่อมเห็นถึงความผิดพลาดของผู้ลงนามแทนประธานกรรมการตรวจรับงาน แต่ปรากฏว่ารองผู้อำนวยการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็มีได้ตรวจสอบใบสำคัญคู่จ่ายและเอกสารแนบ จนปล่อยให้มีการจ่ายเงินแก่บริษัท ท. จึงเป็นกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เป็นการไม่เชื่อตรงต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีพฤติกรรมการกระทำเอาอย่าง

กระทำการละเลยเพิกเฉยในการกระทำตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนดให้เจ้าหน้าที่ในตำแหน่งนั้น ๆ จักต้องประพฤติปฏิบัติตามเพื่อควมมีประสิทธิภาพของระบบการทำงานโดยรวม อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้รับความเสียหายจากการจัดจ้างครั้งนี้ ความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีเท่าที่ปรากฏจึงยังไม่พอพียงว่าเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถึงขั้นปลดออก เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งเลิกจ้างโดยปลดผู้ฟ้องคดีออกก่อนสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาโดยไม่ชอบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีตามสัญญา เมื่อสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีระยะเวลาการจ้างไว้ ๓ ปี นับแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งปลดผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๔ จึงคงเหลือเวลาตามสัญญาจ้างอีก ๘ เดือน ๒๔ วัน และในขณะที่ถูกเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีได้รับเงินเดือน เดือนละ ๒๐,๓๓๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีมีค่าขอค่าเสียหายนับแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ รวม ๕ เดือน ๒๙ วัน เป็นเงิน ๑๒๑,๓๐๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินค่าเสียหายนับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ศาลจึงกำหนดให้ตามคำขอ ส่วนคำขอให้ชดใช้เงินเป็นรายเดือน เดือนละ ๒๐,๓๓๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา นั้น เมื่อสัญญาจ้างสิ้นสุดลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับค่าเสียหายที่เหลืออีกนับแต่วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ รวม ๒ เดือน ๒๕ วัน รวมเป็นเงิน ๕๗,๖๐๑.๖๐ บาท อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้ขอดอกเบี้ยในส่วนนี้ ศาลจึงไม่กำหนดให้ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินเดือนค้างจ่ายแก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑๒๑,๓๐๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินเดือนค้างจ่ายอีกจำนวน ๕๗,๖๐๑.๖๖ บาท ทั้งนี้ ให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๔๔/๒๕๖๓)

การเลิกจ้าง วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย ของลูกจ้างชั่วคราว นั้น เป็นดุลพินิจของส่วนราชการที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม และเป็นธรรม ทั้งนี้ ตามข้อ ๖ ของหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณ แยกทำหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๗.๖/ว ๓๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว เมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (ครูจ้างสอน) แผนกวิชา คหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา อ้างว่าประสบอุบัติเหตุรถล้มทำให้



มีการปวดบวมที่เท้า เป็นเหตุให้เกิดความยากลำบากในการเดินทางไปเสนอใบลา แต่ข้อเท็จจริงกลับปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดียังสามารถเคลื่อนไหวร่างกายและเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้ อาการเจ็บป่วยของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ถึงขนาดเป็นอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเสนอใบลาเพื่อแจ้งเหตุของการไม่ไปปฏิบัติราชการต่อผู้บังคับบัญชาได้ และไม่อาจอ้างเป็นเหตุยกเว้นเพื่อไม่เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๑๒ และข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นกรณีจงใจขาดราชการโดยไม่ไปปฏิบัติราชการเกินกว่าสิบห้าวัน อันเป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการโดยมิได้ปฏิบัติราชการในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุอันควรหรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบราชการ และเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว การที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภามีคำสั่งเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมาย และไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (ครูจ้างสอน) แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กำหนดระยะเวลาการจ้าง ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้เป็นครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และโครงการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่จังหวัดระยอง โดยในระหว่างการไปปฏิบัติราชการดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้นำนาย ล. เพื่อนของผู้ฟ้องคดีร่วมเดินทางไปด้วย ซึ่งผู้ฟ้องคดีอ้างว่าในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ได้ประสบอุบัติเหตุล้มทำให้มีการปวดบวมที่เท้า เป็นเหตุให้ต้องหยุดงานในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ และเมื่อผู้ฟ้องคดีกลับจากการไปปฏิบัติราชการที่จังหวัดระยองแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้เข้าพบผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา (ผู้ถูกฟ้องคดี) ณ ที่ทำการ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ เพื่อชี้แจงกรณีที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลนักเรียนในการเข้าร่วมโครงการแข่งขันเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่พอใจคำชี้แจงของผู้ฟ้องคดีและแจ้งว่าจะให้ผู้ฟ้องคดีออกจากงานเมื่อสิ้นภาคการศึกษา รวมทั้งสั่งห้ามนาย ล. เข้าไปในบริเวณวิทยาลัย ซึ่งในวันดังกล่าว นาย ล. ได้เดินทางมาพบผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อสอบถามเหตุผลที่สั่งห้ามไม่ให้เข้ามาภายในวิทยาลัยจนกระทั่งเกิดการโต้เถียงกับผู้ถูกฟ้องคดี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีลงบันทึกประจำวันรับแจ้งเป็นหลักฐานต่อพนักงานสอบสวนว่า ผู้ฟ้องคดีและนาย ล. บุกรุกห้องทำงานและใช้กริยา



ก้าวร้าวตำว่าอาจารย์ของวิทยาลัย ส่วนผู้ฟ้องคดีได้เข้ารับการตรวจรักษาอาการเจ็บป่วยบริเวณเท้าที่โรงพยาบาลศิริราชเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ปรากฏตามใบรับรองแพทย์ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖ ระบุว่า กระดูกเท้าขวาบริเวณนี้หัก ก่อให้เกิดความเสียหายตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ หลังจากนั้น นางสาว ศ. หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ รายงานผู้ถูกฟ้องคดีว่า ได้ติดต่อกับผู้ฟ้องคดีเพื่อติดตามงานเอกสารและทราบจากผู้ฟ้องคดีบาดเจ็บที่เท้า กำลังเดินทางไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลศิริราช จึงแนะนำให้ผู้ฟ้องคดีนำไปรับรองแพทย์มาแสดงเพื่อประกอบการลา และระบุในหนังสือดังกล่าวว่าได้ติดต่อทางโทรศัพท์กับผู้ฟ้องคดีรวม ๖ ครั้ง ให้ผู้ฟ้องคดีกลับไปปฏิบัติงานสอน แต่ได้รับคำตอบว่าให้คุยกับทนาย จนถึงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ติดต่อกลับมายังวิทยาลัยหรือมาปฏิบัติงานแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งทำหนังสือดังกล่าวให้งานบุคลากรตรวจสอบการลงชื่อการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดี ซึ่งหัวหน้างานบุคลากรมีหนังสือรายงานผู้ถูกฟ้องคดีว่าผู้ฟ้องคดีขาดงานตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นเวลา ๑๗ วัน ติดต่อกัน และไม่ได้รับการติดต่อหรือแจ้งสาเหตุการขาดราชการจากผู้ฟ้องคดีหรือจัดส่งใบรับรองแพทย์ตามระเบียบการลาของทางราชการ รวมทั้งนางสาว ศ. ก็ได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขออนุมัติจ้างผู้เชี่ยวชาญสอนวิชาคหกรรมศาสตร์ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่มาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งอนุมัติ และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป เนื่องจากผู้ฟ้องคดีขาดราชการเป็นเวลาต่อเนื่องกันเกิน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งเลิกจ้างดังกล่าวแล้วเห็นว่าเป็นการเลิกสัญญาจ้างโดยไม่มีการสอบสวน อันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งเลิกจ้างและให้ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขประวัติการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีจะได้ใช้ประกอบในการอ้างอิงประวัติในการทำงานต่อไป รวมทั้งขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายจากการเลิกจ้างโดยไม่ชอบดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีกลับจากปฏิบัติราชการที่จังหวัดระยองแล้ว ผู้ฟ้องคดียังสามารถเดินทางไปพบผู้ถูกฟ้องคดี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ และต่อมาในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดียังได้เดินทางไปเป็นพยานให้แก่ นาย ล. ที่เข้าแจ้งความร้องทุกข์จากเหตุทะเลาะวิวาทกับผู้ถูกฟ้องคดีที่สถานีตำรวจ รวมทั้งเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีได้เดินทางไปขอรับใบรับรองแพทย์ที่โรงพยาบาลศิริราช กรณีจึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งอ้างว่าประสบอุบัติเหตุ



หกล้มทำให้มีการปวดบวมที่เท้าแต่ยังเคลื่อนไหวร่างกายและเดินทางไปยังที่สถานที่ต่าง ๆ ได้ อาการเจ็บป่วยของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ถึงขนาดเป็นอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเสนอใบลาเพื่อแจ้งเหตุของการไม่ไปปฏิบัติราชการต่อผู้บังคับบัญชาได้ และไม่อาจอ้างเป็นเหตุยกเว้นเพื่อไม่เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๑๒ และข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นใบลาทั้งที่สามารถกระทำได้ พฤติการณ์ดังกล่าวจึงเห็นได้ว่า เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีจงใจขาดราชการโดยไม่ไปปฏิบัติราชการเกินกว่าสิบห้าวัน และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ละทิ้งหน้าที่ราชการโดยมิได้ปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นมา ในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุอันควรหรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบราชการ และเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ปฏิบัติผิดสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่พิพาท

สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ไม่มีการตั้งกรรมการสอบสวนก่อนการมีคำสั่งเลิกจ้าง นั้น เมื่อตามข้อ ๖ ของหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ แนวนโยบายหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๗.๖/ว ๓๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว กำหนดให้การเลิกจ้าง วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัยของลูกจ้างชั่วคราวให้อยู่ในดุลพินิจของส่วนราชการที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมและเป็นธรรม ดังนั้น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า อาการป่วยเจ็บของผู้ฟ้องคดีไม่ถึงขนาดเป็นอุปสรรคที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเสนอใบลาเพื่อแจ้งเหตุของการไม่ไปปฏิบัติราชการต่อผู้บังคับบัญชา อีกทั้งกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างถึงใบรับรองแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภาควิชานิติเวชศาสตร์ ฉบับลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖ ก็เป็นการอ้างส่งเอกสารในชั้นการพิจารณาคดีของศาล โดยผู้ฟ้องคดีมิได้เสนอใบลาพร้อมส่งใบรับรองแพทย์เพื่อแสดงเหตุเจ็บป่วยไปยังผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีแสดงถึงการจงใจขาดราชการในคราวเดียวกันเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็นความผิดที่ชัดแจ้ง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงใช้ดุลพินิจพิจารณาเลิกจ้างกับผู้ฟ้องคดีก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจ้างตามสัญญาได้ โดยไม่มีการสอบสวน ทั้งนี้ ตามข้อ ๖ ของหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมาย และไม่ต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๗๙/๒๕๖๓)



(๒) การชำระค่าจ้าง

การที่เทศบาลผู้ว่าจ้างยังคงให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้าง ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ซึ่งมีลักษณะงานเช่นเดียวกับที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจเดิม ภายหลังจากวันที่สัญญาจ้างเดิมสิ้นสุดลง ด้วยเหตุอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ โดยเทศบาลไม่ได้ทักท้วง อีกทั้งไม่ปรากฏว่ามีการกระทำที่เป็นการทุจริตในการจ้างให้ผู้ฟ้องคดีทำงานที่จ้างต่อไป หรือกระทำการโดยมิชอบ ด้วยเหตุอื่นแต่อย่างใด กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีและเทศบาลได้ทำสัญญาจ้างกันใหม่ โดยความอย่างเดียวกันกับสัญญาจ้างเดิม อันเป็นการจ้างแรงงานทั่วไป ซึ่งลูกจ้างตกลงจะทำงานให้แก่นายจ้าง และนายจ้างตกลงจะให้สินจ้างแก่ลูกจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้ เมื่อตามพฤติการณ์ไม่อาจคาดหมายได้ว่างานที่ทำนั้นผู้ฟ้องคดีจะพึงทำให้เปล่า ย่อมถือเอาโดยปริยายว่าเทศบาลมีคำมั่นจะให้สินจ้างแก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราค่าจ้างเดิม ตามมาตรา ๕๗๕ และมาตรา ๕๗๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น เทศบาลจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราค่าตอบแทนตามที่กำหนดไว้ในข้อสัญญา ตามระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงานจริง

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์สังกัดเทศบาลเมืองบ้านฉาง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ตามสัญญาจ้างพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านฉาง ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ กำหนดระยะเวลาจ้าง ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๓๔๐ บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ๑,๙๔๕ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๒๘๕ บาท ต่อมา เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดีพบว่า ผู้ฟ้องคดีเกิดเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๔๙๙ จึงมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ด้วยเหตุอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ พร้อมทั้งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีคืนเงินค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่ ๑๘ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ รวม ๑๔ วัน เป็นเงิน ๕,๑๒๑.๒๙ บาท ผู้ฟ้องคดีรับทราบคำสั่งดังกล่าวแล้ว เห็นว่าเป็นการบอกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ไม่ได้รับค่าจ้างพนักงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๙ รวม ๘ เดือน คิดเป็นเงิน ๑๐๖,๒๘๐ บาท จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามจำนวนดังกล่าว



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดียังคงให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างตามภารกิจ ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ซึ่งมีลักษณะงานเช่นเดียวกับที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างเดิมภายหลังจากวันที่สัญญาจ้างเดิมสิ้นสุดลงในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ คือ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เพราะเหตุผู้ฟ้องคดีมีอายุเกิน ๖๐ ปี ตามข้อ ๔ (๒) และข้อ ๕๔ (๒) ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ โดยผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ทักท้วงอีกทั้งไม่ปรากฏว่ามีการกระทำที่เป็นการทุจริตในการจ้างให้ผู้ฟ้องคดีทำงานที่จ้างต่อไปหรือกระทำการโดยมิชอบด้วยเหตุอื่นแต่อย่างใด กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างกันใหม่โดยความอย่างเดียวกันกับสัญญาจ้างเดิม อันเป็นการจ้างแรงงานทั่วไป ซึ่งลูกจ้างตกลงจะทำงานให้แก่นายจ้าง และนายจ้างตกลงจะให้สินจ้างแก่ลูกจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้ เมื่อตามพฤติการณ์ไม่อาจคาดหมายได้ว่างานที่ทำนั้นผู้ฟ้องคดีจะพึงทำให้เปล่า ย่อมถือเอาโดยปริยายว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีคำมั่นจะให้สินจ้างแก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราค่าจ้างเดิมตามมาตรา ๕๗๕ และมาตรา ๕๗๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราค่าตอบแทนตามที่กำหนดไว้ในข้อสัญญา ตามระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงานจริง คือ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ซึ่งในคดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้อุทธรณ์คำวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้นในส่วนของค่าจ้างหรือค่าตอบแทนการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑๘ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ รวม ๑๔ วัน เป็นเงิน ๕,๑๒๑.๒๙ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีไปแล้ว ศาลจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยในประเด็นนี้อีก อย่างไรก็ตามผู้ถูกฟ้องคดียังคงมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ รวม ๑๐ วัน เป็นเงิน ๓,๙๑๐.๓๔ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๓,๙๑๐.๓๔ บาท ทั้งนี้ ให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๗๙/๒๕๖๔)



๒.๑.๒ สัญญาอื่น ๆ

- สัญญากู้เงินและจ่ายเงินค่าจำนำข้าวเปลือกตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีของรัฐ

เมื่อคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์การรับจำนำข้าวเปลือก โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต พ.ศ. ๒๕๕๖/๒๕๕๗ ไว้ว่า ภายหลังจากเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้นำใบประทวนสินค้าซึ่งองค์การคลังสินค้าและองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเป็นผู้ออกให้มายื่นต่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แล้ว ธ.ก.ส. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่จ่ายเงินค่าจำนำข้าวเปลือกแทนกระทรวงพาณิชย์ จะต้องทำการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและจัดทำสัญญากู้เงินรวมทั้งจ่ายเงินค่าจำนำข้าวเปลือกให้แก่เกษตรกรภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่เกษตรกรได้ยื่นใบประทวนสินค้านี้ต่อกับ ธ.ก.ส. ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ธ.ก.ส. ได้จัดทำสัญญากู้เงินและจ่ายเงินค่าจำนำข้าวเปลือกให้แก่เกษตรกรเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ที่ กขช. กำหนด แม้จะมีเหตุสืบเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง แต่กระทรวงพาณิชย์ก็ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายจากความล่าช้าที่เกิดขึ้นดังกล่าวให้แก่เกษตรกร

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นชาวนาที่ได้เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต พ.ศ. ๒๕๕๖/๒๕๕๗ ของรัฐบาล โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับใบประทวนสินค้า จำนวน ๒ ฉบับ มูลค่ารวม ๓๔๙,๕๗๘.๔๑ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับใบประทวนสินค้า จำนวน ๒ ฉบับ มูลค่ารวม ๒๙๘,๔๓๖.๖๔ บาท และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับใบประทวนสินค้า จำนวน ๑ ฉบับ มูลค่า ๓๔๒,๖๙๙.๙๓ บาท ซึ่งการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวรัฐบาลตกลงว่าชาวนาจะได้รับเงินค่าจำนำข้าวเปลือกภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ส่งมอบใบประทวนสินค้าให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามไม่ได้รับเงินค่าจำนำข้าวเปลือกตามมูลค่าที่ระบุไว้ในใบประทวนสินค้าภายในเวลาที่กำหนด ทำให้ได้รับความเสียหายจากการต้องเสียดอกเบี้ยกู้ยืมเงินผู้อื่นมาเป็นค่าใช้จ่าย ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กระทรวงพาณิชย์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ชดเชยค่าเสียหายจากการจ่ายเงินค่าจำนำข้าวเปลือกล่าช้าเกินสมควรเป็นเงินเท่ากับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของจำนวนเงินค่าจำนำข้าวเปลือก



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่า โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ อนุมัติตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีเสนอโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต พ.ศ. ๒๕๕๖/๒๕๕๗ โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีเร่งรัดดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือก (นาปี) ภายใต้กรอบวงเงินของโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต พ.ศ. ๒๕๕๖/๒๕๕๗ จำนวน ๒๗๐,๐๐๐ ล้านบาท ให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการรวมทั้งเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบไว้ เพื่อให้ข้าวเปลือกที่เข้าร่วมโครงการเป็นไปตามคุณภาพมาตรฐานที่กำหนด และเกษตรกรได้เข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึง ตลอดจนได้รับราคาจำนำอย่างเป็นธรรมตามเป้าหมาย กับให้ผู้ถูกฟ้องคดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือก (นาปี) ต่อคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) เพื่อพิจารณาผลการดำเนินการดังกล่าว แล้วให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีก่อนดำเนินการต่อไป ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต พ.ศ. ๒๕๕๖/๒๕๕๗ ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว

สำหรับหลักเกณฑ์ในการรับจำนำข้าวเปลือก โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต พ.ศ. ๒๕๕๖/๕๗ ที่พิพาท นั้น กขช. ได้กำหนดให้องค์การคลังสินค้าและองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรรับสมัครโรงสีเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นจุดรับจำนำข้าวเปลือกจากเกษตรกร และเมื่อเกษตรกรนำข้าวเปลือกมาส่งมอบให้แก่โรงสีที่เข้าร่วมโครงการแล้วให้องค์การคลังสินค้าและองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรตรวจรับมอบข้าวเปลือก และออกไปประทวนสินค้าให้แก่เกษตรกร จากนั้นเกษตรกรจะต้องนำไปประทวนสินค้ามายื่นต่อ ธ.ก.ส. โดย ธ.ก.ส. จะจัดทำสัญญาและจ่ายเงินค่าจำนำข้าวเปลือกให้แก่เกษตรกรภายใน ๓ วันทำการ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้นำไปประทวนสินค้ายื่นต่อ ธ.ก.ส. แล้ว ธ.ก.ส. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานทำหน้าที่ในการจ่ายเงินค่าจำนำข้าวเปลือกแทนผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้จัดทำสัญญาและจ่ายเงินค่าจำนำข้าวเปลือกให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ส่งมอบไปประทวนสินค้าให้แก่ ธ.ก.ส. ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น เนื่องจากประสบปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง มีการยุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๐ (๒) คณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ได้เท่าที่จำเป็นภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดตามมาตรา ๑๘๑ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับดังกล่าว และไม่อาจกระทำการอันมีผลเป็นการอนุมัติให้จ่ายงบประมาณเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเลือกตั้งก่อน ทำให้มีข้อจำกัดในการขอกู้เงินของรัฐบาลมาใช้จ่ายในโครงการ ประกอบกับ



การระบายข้าวของผู้ถูกฟ้องคดีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทำให้โครงการขาดสภาพคล่อง ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถโอนเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกให้แก่ ธ.ก.ส. เพื่อจ่ายเป็นค่าจำนำข้าวเปลือกให้แก่เกษตรกรได้ เป็นเหตุให้ ธ.ก.ส. ไม่อาจทำสัญญาให้กู้เงินและจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการภายใน ๓ วันทำการ อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่ กชช. ได้มีมติให้ ธ.ก.ส. ขอยืมเงินงบกลางจากกระทรวงการคลัง จำนวน ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท มาสนับสนุนโครงการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนาที่เข้าร่วมโครงการ ธ.ก.ส. ก็ได้จ่ายเงินค่าจำนำข้าวเปลือกให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามตามมูลค่าในใบประทวนสินค้าที่ได้ยื่นต่อ ธ.ก.ส. ครบทุกฉบับแล้ว กรณีจึงรับฟังได้ว่าการทำสัญญาให้กู้เงินและจ่ายเงินค่าจำนำข้าวเปลือกให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเป็นเงินเท่ากับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของจำนวนเงินค่าจำนำข้าวเปลือกให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ดังนี้

กรณีของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นใบประทวนสินค้าจำนวน ๒ ฉบับ ฉบับแรก ตามใบประทวนสินค้า ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ มูลค่า ๒๕๙,๖๓๘.๐๗ บาท ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นต่อ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ จึงครบกำหนด ๓ วันทำการ ที่จะต้องจ่ายเงินค่าจำนำข้าวเปลือกให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ (วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นวันหยุดราชการ) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๗ รวม ๑๒๒ วัน คิดเป็นเงินจำนวน ๖,๕๐๘.๗๓ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีคำขอให้ชดเชยค่าเสียหายจนถึงวันฟ้องคดี (วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗) ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิได้รับเงินค่าเสียหายตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ รวม ๑๐๑ วัน คิดเป็นเงินจำนวน ๕,๓๘๘.๓๘ บาท ฉบับที่สอง ตามใบประทวนสินค้า ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ มูลค่า ๘๙,๙๔๐.๓๔ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นต่อ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ จึงครบกำหนด ๓ วันทำการ ที่จะต้องจ่ายเงินค่าจำนำข้าวเปลือกให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ (วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นวันหยุดราชการ) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าทดแทนความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ รวม ๑๖๗ วัน คิดเป็นเงินจำนวน ๓,๐๘๖.๓๑ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีคำขอให้ชดเชยค่าเสียหายจนถึงวันฟ้องคดี (วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗) ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิได้รับเงินค่าเสียหายตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม



๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ รวม ๙๔ วัน คิดเป็นเงินจำนวน ๑,๗๓๗.๒๐ บาท รวมเป็นเงินค่าเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชดใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งสิ้นจำนวน ๗,๑๒๕.๕๘ บาท

กรณีของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้ยื่นใบประทวนสินค้าจำนวน ๒ ฉบับ ฉบับแรก ตามใบประทวนสินค้า ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ มูลค่า ๑๕๕,๑๙๕.๐๒ บาท ผู้ฟ้องคดียื่นต่อ ร.ก.ส. เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ จึงครบกำหนด ๓ วันทำการ ที่จะต้องจ่ายเงินค่าจำนำข้าวเปลือกให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ (วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นวันหยุดราชการ) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๗ รวม ๘๖ วัน คิดเป็นเงินจำนวน ๒,๗๔๒.๔๙ บาท ฉบับที่สอง ตามใบประทวนสินค้า ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ มูลค่า ๑๔๓,๒๔๑.๖๒ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ยื่นต่อ ร.ก.ส. เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ (วันเสาร์) จึงครบกำหนด ๓ วันทำการ ที่จะต้องจ่ายเงินค่าจำนำข้าวเปลือกให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ รวม ๑๖๒ วัน คิดเป็นเงินจำนวน ๔,๗๖๘.๑๘ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ มีคำขอให้ชดใช้ค่าเสียหายจนถึงวันฟ้องคดี (วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗) ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีสิทธิได้รับค่าเสียหายตั้งแต่วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ รวม ๘๙ วัน คิดเป็นเงินจำนวน ๒,๖๑๙.๕๖ บาท รวมเป็นเงินค่าเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชดใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ทั้งสิ้นจำนวน ๕,๓๖๒.๐๕ บาท

กรณีของผู้ฟ้องคดีที่ ๓ เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ได้ยื่นใบประทวนสินค้า ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ มูลค่า ๓๔๒,๖๙๙.๙๓ บาท ต่อ ร.ก.ส. เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ จึงครบกำหนด ๓ วันทำการ ที่จะต้องจ่ายเงินค่าจำนำข้าวเปลือกให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ (วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นวันหยุดราชการ) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ รวม ๑๑๗ วัน คิดเป็นเงินจำนวน ๘,๒๓๘.๘๙ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ มีคำขอให้ชดใช้ค่าเสียหายจนถึงวันฟ้องคดี (วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗) ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีสิทธิได้รับค่าเสียหายตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ รวม ๙๔ วัน คิดเป็นเงินจำนวน ๖,๖๑๙.๒๗ บาท



พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๗,๑๒๕.๕๘ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเงินจำนวน ๕,๓๖๒.๐๕ บาท และให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ เป็นเงินจำนวน ๖,๖๑๙.๒๗ บาท โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๔/๒๕๖๔ (ประชุมใหญ่))

๒.๒ สัญญาทางปกครองตามแนวคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๒๑

คดีปกครองเกี่ยวกับอนุญาตตุลาการ

๑. การแต่งตั้งอนุญาตตุลาการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การร้องคัดค้านอนุญาตตุลาการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. การบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการ

อำนาจในการรับฟังข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน รวมทั้งการชี้แจงน้ำหนักพยาน เป็นอำนาจดุลพินิจของคณะอนุญาตตุลาการ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติอนุญาตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังนั้น แม้ข้อเท็จจริงจะรับฟัง เป็นยุติว่า ผู้คัดค้านซึ่งเป็นเอกชนผู้รับจ้างมิได้ขอขยายระยะเวลาการทำงานตามสัญญา แต่เมื่อคณะอนุญาตตุลาการดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยเปิดโอกาสให้คู่กรณี ทั้งสองฝ่ายยื่นเสนอข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนข้ออ้างของตน รวมทั้ง ได้ชี้แจงน้ำหนักพยานหลักฐานและพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร้องซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง ผู้ว่าจ้างมีส่วนต้องรับผิดชอบจากการอนุมัติแบบรายการก่อสร้างและวัสดุล่าช้า จึงวินิจฉัย ให้หักค่าปรับออกบางส่วน กรณีถือเป็นการใช้ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน โดยชอบแล้ว

นอกจากนี้ แม้คณะอนุญาตตุลาการจะไม่ใช้ศาล แต่ก็ป็นองค์กรตามกฎหมายที่มี อำนาจชี้ขาดข้อพิพาทตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด คำชี้ขาดของคณะอนุญาตตุลาการ จึงเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทตามสัญญาโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย อันมีลักษณะ เป็นการใช้อำนาจทางตุลาการ การที่คณะอนุญาตตุลาการวินิจฉัยว่าผู้ร้องหักค่าจ้างไว้ เป็นค่าปรับสูงเกินส่วน เห็นสมควรลดเบี่ยงปรับลงตามมาตรา ๓๘๓ แห่งประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ และชี้ขาดให้ผู้ร้องคืนค่าปรับบางส่วน จึงเป็นการวินิจฉัยที่อยู่ในขอบเขต



ของสัญญา และไม่เกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการ การบังคับตามคำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการข้างต้นจึงไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน

อย่างไรก็ตาม การที่คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยว่าผู้ร้องมีสิทธิปรับผู้คัดค้านตามสัญญา แต่เป็นค่าปรับที่สูงเกินส่วน จึงให้ผู้ร้องคืนเงินค่าปรับบางส่วนแก่ผู้คัดค้าน อันเป็นการวินิจฉัยในประเด็นเกี่ยวกับเบี้ยปรับในกรณีที่มีการปฏิบัติผิดสัญญาจ้างโดยตรง การที่ผู้ร้องหักเงินค่าจ้างไว้เป็นค่าปรับจึงมิใช่เรื่องให้คืนค่าจ้างตามสัญญา ผู้คัดค้านจึงไม่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยจากเงินค่าปรับดังกล่าว ดังนั้น การที่คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดให้ผู้ร้องชำระดอกเบี้ยของต้นเงินค่าปรับดังกล่าว จึงเป็นการชี้ขาดให้ผู้ร้องชำระดอกเบี้ยในส่วนที่เป็นเบี้ยปรับโดยไม่มีความหมายให้อำนาจ อันเป็นกรณีปรากฏต่อศาลว่าการบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในส่วนที่บังคับให้ชำระดอกเบี้ยเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งศาลมีอำนาจเพิกถอนคำชี้ขาดนั้นได้ตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ

สรุปข้อเท็จจริง

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (ผู้ร้อง) ทำสัญญาจ้างผู้คัดค้านให้ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอลำลูกเกด จังหวัดปทุมธานี แต่ปรากฏว่าผู้คัดค้านส่งมอบงานล่าช้ากว่าที่กำหนด ผู้ร้องจึงหักเงินค่าปรับเนื่องจากส่งมอบงานล่าช้าออกจากเงินค่าจ้าง ผู้คัดค้านเห็นว่าผู้ร้องปฏิบัติผิดสัญญา เนื่องจากผู้ร้องและวิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานมีคำสั่งให้ผู้คัดค้านแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการก่อสร้างโดยมิชอบ อนุมัติแบบรายการวัสดุล่าช้า จ่ายค่าแรงงานล่าช้า และไม่ยอมตรวจรับงาน ผู้คัดค้านจึงเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการขอให้ผู้ร้องคืนเงินค่าปรับพร้อมดอกเบี้ย จ่ายค่าดูแลรักษาโครงการพร้อมดอกเบี้ย และจ่ายเงินประกันผลงานพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้คัดค้าน ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการได้กำหนดประเด็นพิจารณาเป็น ๔ ประเด็น ได้แก่ ๑. การเสนอข้อพิพาทอยู่ภายในอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องหรือไม่ ๒. คณะอนุญาโตตุลาการมีอำนาจพิจารณาและชี้ขาดข้อพิพาทตามสัญญาจ้างหรือไม่ ๓. ความล่าช้าของงานก่อสร้างเกิดจากความบกพร่องของคู่พิพาทฝ่ายใดเพียงใด ๔. ผู้ร้องต้องชดเชยคืนเงินค่าปรับ ค่าจ้างดูแลโครงการ และค่าประกันผลงานพร้อมดอกเบี้ยหรือไม่ เพียงใด และได้มีคำชี้ขาดให้ผู้ร้องคืนเงินค่าปรับจำนวน ๑๐,๑๑๓,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับจากวันที่ผู้ร้องออกหนังสือรับรองการปฏิบัติงานพร้อมหักค่าปรับเป็นครั้งสุดท้าย และชำระเงินค่าดูแลรักษาโครงการและค่าจ้างบุคคลดูแลสถานที่จำนวน



๑,๑๐๘,๒๙๕.๒๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับจากวันที่ผู้คัดค้านยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการให้แก่ผู้คัดค้าน ผู้ร้องจึงนำคดีมาร้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ส่วนผู้คัดค้านก็ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการข้างต้น

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อสัญญาพิพาทกำหนดให้กรณีมีข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัญญาที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ให้เสนอต่อคณะอนุญาโตตุลาการการที่ผู้คัดค้านเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการโดยอ้างว่า ผู้คัดค้านได้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างและตามคำสั่งของฝ่ายผู้ร้องถูกต้องครบถ้วนและได้ส่งมอบงานแล้ว แต่ในระหว่างการก่อสร้างผู้ร้องมีคำสั่งให้ผู้คัดค้านแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างโดยมิชอบ ให้ผู้คัดค้านทำงานเพิ่มเติม อนุมัติแบบรายการก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างล่าช้า จ่ายค่าวงงานล่าช้า โดยไม่ยอมตรวจรับมอบงาน เป็นเหตุให้ผู้คัดค้านทำงานก่อสร้างล่าช้า อีกทั้งไม่ชำระค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายต่าง ๆ อันเป็นการกระทำผิดสัญญา แต่ผู้ร้องโต้แย้งว่า ผู้ร้องไม่มีหน้าที่ต้องชำระค่าใช้จ่ายตามที่ผู้คัดค้านเรียกร้อง ข้อพิพาทดังกล่าวจึงเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งคู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงให้ระงับข้อพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ การที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดให้ผู้ร้องคืนเงินค่าปรับและชำระเงินค่าดูแลรักษาโครงการและค่าจ้างบุคคลดูแลสถานที่ จึงเป็นการวินิจฉัยในประเด็นที่พิพาท มิได้เป็นคำชี้ขาดที่เกินขอบเขตแห่งสัญญาหรือเกินคำขอ กรณีไม่ขัดต่อมาตรา ๓๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕

ส่วนกรณีที่ผู้ร้องโต้แย้งว่า คณะอนุญาโตตุลาการรับฟังข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในเรื่องความล่าช้าของงานก่อสร้างโดยไม่ชอบ และการที่ผู้คัดค้านมิได้ยื่นขอขยายระยะเวลาทำงาน จึงต้องถือว่าผู้คัดค้านละสิทธิในการขอขยายระยะเวลา การที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคำวินิจฉัยให้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้คัดค้านเป็นการวินิจฉัยโดยไม่ชอบนั้น เมื่อพิจารณา มาตรา ๒๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ ที่กำหนดให้คณะอนุญาโตตุลาการมีอำนาจดำเนินกระบวนการพิจารณาใด ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งรวมถึงอำนาจวินิจฉัยในเรื่องการรับฟังพยานหลักฐานและการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานทั้งปวงด้วย ประกอบกับเงื่อนไขของสัญญา ข้อ ๓๓.๔ ซึ่งกำหนดว่า การตัดสินใจหรือคำตัดสินชี้ขาดใด ๆ ที่ออกให้โดยอนุญาโตตุลาการท่านเดียวหรืออนุญาโตตุลาการสองท่านร่วมกัน หรืออนุญาโตตุลาการกลางในกรณีที่อนุญาโตตุลาการสองท่านตกลงกันไม่ได้นั้น ให้ถือเป็นที่สุด เป็นข้อสรุปและผูกมัดคู่สัญญา... และโดยที่ข้อ ๒๑ ของข้อบังคับสำนักงานศาลยุติธรรมว่าด้วยอนุญาโตตุลาการสถาบันอนุญาโตตุลาการ กำหนดว่า ในกรณีที่สัญญาอนุญาโตตุลาการมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น



ให้อนุญาตตุลาการมีอำนาจดำเนินกระบวนการพิจารณาใด ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยคำนึงถึงหลักแห่งความยุติธรรม และการให้คู่กรณีมีโอกาสเสนอข้อเท็จจริงสนับสนุนข้ออ้างข้อต่อสู้ของตนได้ตามควรแก่พฤติการณ์แห่งข้อพิพาทนั้น จึงเห็นได้ว่าอำนาจในการรับฟังข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน รวมทั้งการชั่งน้ำหนักพยานเป็นอำนาจดุลพินิจของคณะอนุญาโตตุลาการ ซึ่งแม้ข้อเท็จจริงในคดีนี้จะรับฟังเป็นยุติว่า ผู้คัดค้านมิได้ขอขยายระยะเวลาการทำงานก็ตาม แต่เมื่อคณะอนุญาโตตุลาการได้ดำเนินการพิจารณาโดยเปิดโอกาสให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายเสนอข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนข้ออ้างของตนแล้ว และได้ชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานและพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร้องมีส่วนต้องรับผิดชอบในการอนุมัติแบบรายการก่อสร้างและวัสดุล่าช้า ทำให้ผู้คัดค้านทำงานก่อสร้างล่าช้า จึงวินิจฉัยให้หักค่าปรับออกบางส่วน กรณีถือเป็นการใช้ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานโดยชอบแล้ว

สำหรับกรณีที่ผู้ร้องโต้แย้งว่า คณะอนุญาโตตุลาการไม่มีอำนาจลดเบี้ยปรับโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๘๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นั้น เมื่อสัญญาจ้างระหว่างผู้ร้องกับผู้คัดค้านมิได้กำหนดให้ใช้บังคับตามกฎหมายใดไว้เป็นการเฉพาะ คณะอนุญาโตตุลาการจึงชอบที่จะนำบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับค่าปรับมาใช้บังคับกับการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ นอกจากนี้ แม้คณะอนุญาโตตุลาการจะไม่ใช้ศาล แต่ก็ป็นองค์กรตามกฎหมายที่มีอำนาจชี้ขาดข้อพิพาทตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด คำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการจึงเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทตามสัญญาโดยไม่ขัดต่อกฎหมายอันมีลักษณะเป็นการใช้อำนาจทางตุลาการ จึงชอบที่จะใช้ดุลพินิจลดเบี้ยปรับลงได้ตามมาตรา ๓๘๓ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน ดังนั้น การที่คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยว่าผู้ร้องมีสิทธิปรับผู้คัดค้านตามสัญญา แต่ผู้ร้องหักค่าจ้างไว้เป็นค่าปรับสูงเกินส่วน จึงเห็นสมควรลดค่าปรับลงตามมาตรา ๓๘๓ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว และชี้ขาดให้ผู้ร้องคืนเงินค่าปรับบางส่วน จำนวน ๑๐,๑๑๓,๕๐๐ บาท จึงเป็นการวินิจฉัยที่อยู่ในขอบเขตของสัญญา และไม่เกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการ การบังคับตามคำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการในส่วนนี้จึงไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

อย่างไรก็ตาม โดยที่การพิจารณาประเด็นเรื่องดอกเบี้ยจากการคืนเงินค่าปรับบางส่วนดังกล่าวให้แก่ผู้คัดค้านนั้น ต้องแยกพิจารณาเป็น ๒ กรณี คือ กรณีแรก เป็นกรณีที่คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยว่าไม่มีการปฏิบัติผิดสัญญา จึงไม่มีสิทธิปรับตามที่กำหนดในสัญญา โดยให้ชำระเงินค่าจ้างหรือให้คืนเงินค่าจ้างที่รับไว้ กรณีเช่นนี้ลูกหนี้ย่อมจะต้องชำระหรือคืนเงินค่าจ้างให้แก่เจ้าหนี้พร้อมดอกเบี้ย และกรณีที่สอง เป็นกรณีที่คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยว่ามีการปฏิบัติผิดสัญญาและวินิจฉัยในประเด็นเรื่องค่าปรับหรือเบี้ยปรับตามสัญญา



ซึ่งกำหนดว่าจะต้องชำระค่าปรับเมื่อผิดสัญญาและได้มีการหักเงินค่าจ้างไว้เป็นค่าปรับ ซึ่งเงินค่าจ้างที่หักไว้นั้นถือเป็นเบี้ยปรับ อันเป็นค่าเสียหายจำนวนหนึ่งที่อาจมีหรือเกิดขึ้น เนื่องจากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาซึ่งคู่สัญญาได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในสัญญาเพื่อให้ฝ่ายที่ผิดสัญญาชดใช้แก่ฝ่ายที่ไม่ได้ผิดสัญญา ดังนั้น เมื่อคณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาด ให้ลดค่าปรับลงตามมาตรา ๓๘๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้คืนเงินค่าปรับ ผู้คัดค้านก็หาไม่มีสิทธิได้ดอกเบี้ยจากเงินค่าปรับที่ได้รับคืนนั้นไม่ เพราะการหักเงินค่าปรับ เป็นการใช้สิทธิตามสัญญา การที่ผู้ร้องได้หักเงินค่าจ้างไว้เป็นค่าปรับตามที่กำหนดในสัญญา จึงถือเป็นเบี้ยปรับ มิใช่เรื่องให้คืนค่าจ้างตามสัญญา เมื่อในคดีนี้คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยว่า ผู้ร้องมีสิทธิปรับผู้คัดค้านตามสัญญา แต่เป็นค่าปรับที่สูงเกินส่วน จึงให้ผู้ร้องคืนเงินค่าปรับ บางส่วนแก่ผู้คัดค้าน อันเป็นการวินิจฉัยในประเด็นเกี่ยวกับเบี้ยปรับในกรณีที่มีการปฏิบัติ ผิดสัญญาจ้างโดยตรง การที่ผู้ร้องหักเงินค่าจ้างไว้เป็นค่าปรับจึงมิใช่เรื่องให้คืนค่าจ้างตามสัญญา ผู้คัดค้านจึงไม่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยจากเงินค่าปรับดังกล่าว การที่คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัย ชี้ขาดให้ผู้ร้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินค่าปรับจำนวนข้างต้น นับแต่ วันที่ผู้ร้องออกหนังสือรับรองการปฏิบัติงานพร้อมกับหักค่าปรับเป็นครั้งสุดท้าย จึงเป็นการชี้ขาด ให้ผู้ร้องต้องชำระดอกเบี้ยในส่วนที่เป็นเบี้ยปรับโดยไม่มีกฎหมายให้อำนาจที่จะชี้ขาดเช่นนั้นได้ อันเป็นกรณีปรากฏต่อศาลว่าการบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในส่วนที่บังคับ ให้ชำระดอกเบี้ยจะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งศาล มีอำนาจเพิกถอนคำชี้ขาดในส่วนนี้ได้ตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติ อนุญาโตตุลาการฯ

พิพากษาเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในส่วนที่ให้ผู้ร้องชำระดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของเงินค่าปรับจำนวน ๑๐,๑๑๓,๕๐๐ บาท นับจากวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๘ และให้บังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการเฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ร้อง ชำระเงินจำนวน ๑๑,๗๐๒,๓๐๙.๕๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน จำนวน ๑,๑๐๘,๒๙๕.๒๒ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้คัดค้าน ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๔๑๗-๔๑๘/๒๕๖๓)



บทที่ ๒๒

คดีปกครองเกี่ยวกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

๑. องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

๑.๑ คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๔ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ

๒.๑ องค์กรอัยการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๓ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

